03 재판의 의미와 공정한 재판

연결! 일상으로 항아리를 두고 다툰다면, 누가 도와줄 수 있을까요?

옛날 어느 마을의 가난한 농부가 욕심 많은 영감에게서 밭을 샀다.
어느 날 밭을 갈던 농부는 무엇이든 넣으면 똑같은 물건이 계속 나오는 요술 항아리를 발견하였다.



— 전래 동화, 「요술 항아리」 재구성

1 이야기를 읽고 빈칸에 들어갈 알맞은 용어를 써 보자.

[ ] 은/는 개인 사이의 다툼을 해결하기 위한 재판이다.

2 영감이 항아리를 돌려 달라며 소송을 제기한다면, 원고와 피고는 각각 누구인지 써 보자.

원고 .....

피고 .....

3 두 사람이 법을 잘 모른다면 누구에게 어떤 도움을 받을 수 있을지 친구들과 이야기하고 써 보자.

.....

.....

1 민사 재판에서는 누가 도와줄까?

학습 목표

민사 재판의 의미와 소송 대리인의 역할을 설명할 수 있다.

민사 재판의 의미 **민사 재판**은 개인 사이의 다툼을 해결하기 위한 재판이다. 소송을 제기한 사람을 **원고**, 소송을 당한 사람을 **피고**라고 하며, 판사는 양측의 주장을 듣고 누구의 주장이 옳은지 판결을 내린다.

소송 대리인 그런데 원고와 피고는 법률 지식이 부족하여 스스로 자신의 주장을 펼치기 어려운 경우가 많다. 이때 원고나 피고의 편에 서서 법률적인 도움을 주는 사람을 **소송 대리인**이라고 하며, 주로 변호사가 그 역할을 맡는다. 소송 대리인은 당사자를 대신하여 **소장**이나 **답변서**를 작성하고, 증거를 제출하며, 법정에서 당사자의 주장을 펼친다.

민사소송법 제87조

법률에 따라 재판상 행위를 할 수 있는 대리인 외의 소송대리인은 변호사가 아니면 될 수 없다.



민사 법정 원고와 피고, 각자의 소송 대리인이 판사 앞에서 주장을 펼친다.

* **소장** 원고가 소송을 제기하며 법원에 내는 문서로, 무엇을 요구하는지와 그 이유를 적는다.

* **답변서** 피고가 소장의 내용에 대한 자신의 입장을 적어 법원에 내는 문서이다.

한눈에 보기 민사 재판은 어떻게 진행될까?

① 소장 제출



원고가 법원에 소장을 낸다.

② 답변서 제출



피고가 답변서로 입장을 밝힌다.

③ 증거 제출



양측이 주장을 뒷받침할 증거를 낸다.

④ 변론



법정에서 양측이 각자의 주장을 펼친다.

⑤ 판결



판사가 누구의 주장이 옳은지 판단한다.

소송 대리인은 ①~④의 과정에서 당사자를 대신해 서류를 작성하고 증거를 내며, 법정에서 당사자의 주장을 펼친다. 덕분에 법률 지식이 부족한 사람도 재판에서 자신의 권리를 지킬 수 있다.